

Exp.Nº: 206454

Fecha: 05/08/2026

INFORME JURÍDICO, JUAN ALBERTO ARROYO BAZÁEZ.

REGIÓN DEL MAULE, 05 del 08 de 2026, Fiscal: Si.... No.X.

- 1.- Resultado del Análisis Jurídico Si es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. Nº2695/79.
- 2.- El solicitante es don JUAN ALBERTO ARROYO BAZÁEZ, C.I. Nº 14.240.604-7.
- 3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Rural, ubicado en CAMINO LAS RASTRAS, CALLEJÓN SAN ANTONIO, SITIO 6, PARCELA 2, Comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule con una superficie aproximada de 297,5 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal Nº 3715-100, con un Avalúo Fiscal Total de \$ 48.831.434.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$378.316.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 7.084, Nº 2.906 del año 2001 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talca.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

- Se acompaña Título Aparente de Contrato de Promesa de Compraventa.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad rural que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- PROMESA DE COMPRAVENTA. - El solicitante ampara su posesión en Escritura Privada de Promesa de Compraventa, celebrado con fecha 10 de diciembre de 1999 en la Notaría Pública de don Mario Bravo Ramírez, Comuna de Talca, donde el requirente adquiere de don Oscar Ulises Olave Rojas el total de los derechos de dominio que a ellos les corresponde sobre el inmueble a mayor extensión que ampara la propiedad objeto del procedimiento administrativo que nos convoca.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continúa sin violencia ni clandestinidad por 25 años.

c.- La posesión, la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra del solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne en principio los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley Nº 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. Nº2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual, resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general, no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular, el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79 de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar actos posesorios declarados tales como cercos, construcciones, plantaciones, entre otros que deberán ser constatados en la etapa técnica correspondiente
- Se oficia a las siguientes instituciones: Dirección de Obras Municipal de Talca, SERVIU y MINVU, solicitando antecedentes sobre situación urbanística del inmueble objeto de regularización.
- Se solicita que en la respectiva etapa técnica se verifique en terreno si la superficie del predio solicitado en regularización es coincidente con la existente en el inmueble ya individualizado;
- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N° 3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación de los herederos de don OSCAR ULISES OLAVE ROJAS ; SANDRA DEL CARMEN OLAVE DÍAZ, C.I. N° 13.305.392-1, con domicilio en Camino Las Rastras, Callejón San Antonio S/N, Parcela 2, de Talca; don RICARDO ANTONIO OLAVE DÍAZ, C.I. N° 13.857.205-6, con domicilio en Cuarta Transversal N° 396, Comuna de Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago; y don OSCAR SEGUNDO OLAVE DÍAZ, C.I. N° 16.270.526-1, con domicilio en Camino Las Rastras, Callejón San Antonio, Parcela N.º 2, de Talca.

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.